

1509220-74.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Bruno Paiva Garcia

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2106151/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 24385115 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2106151 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERDIELSON DA SILVA e outro

Vítima:

Saúde ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, 1º piso - sala 1-165, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 11 2127-9019, São Paulo-SP - E-mail: Sp10cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1509220-74.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2106151/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 24385115 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2106151 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERDIELSON DA SILVA e outro

Vítima:

Saúde Pública

1. INÍCIO: A audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento foi realizada em 22 de setembro de 2022, às 13 horas e 30 minutos, sob a presidência do MM. juiz de direito, dr. BRUNO PAIVA GARCIA.

O ato ocorreu em AMBIENTE VIRTUAL, com a utilização do programa MICROSOFT TEAMS, e neste termo estão registradas as principais ocorrências, sendo indispensável a consulta à gravação que acompanha o presente termo.

2. CHAMADA DAS PARTES E TESTEMUNHAS: feita a chamada das partes e testemunhas, constatou-se o seguinte:

A. Ministério Público: dr. LUIS FELIPE TEGON CERQUEIRA LEITE

B. Defesa: dra. KARINA SANTOS SALVADOR, Defensora Pública do Estado

C. Acusado: ERDIELSON DA SILVA, nome social NATALY LOHAN DA SILVA, CPF 052.859.483-47, que informou que reside atualmente na Rua Vitória, nº 223, quarto 50, Centro, CEP 01210-000, São Paulo/SP, telefone para contato (11)98746-0509. Ausente o indiciado e testemunha CARLOS EDUARDO ALVES, pois não foi localizado (fl. 123).

D. Testemunhas: ELIAS MARTINS DA SILVA e JOSÉ RONALDO AUGUSTO DA SILVA

3. DELIBERAÇÕES PRELIMINARES: Não foi apresentado nenhum requerimento.

4. OCORRÊNCIAS: De início, foi assegurado ao acusado e à defensora contato reservado e sigiloso na sala virtual pelo tempo solicitado e na ausência dos demais participantes. Em seguida, foram inquiridos os guardas civis metropolitanos ELIAS MARTINS DA SILVA e JOSE RONALDO AUGUSTO DA SILVA. As partes desistiram de CARLOS EDUARDO ALVES, o que foi devidamente homologado. Na sequência, o acusado foi interrogado. Nenhum requerimento foi apresentado com fundamento no disposto no artigo 402 do Código de Processo Penal. Declarou-se encerrada a instrução e o Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais orais, que foram registradas em sistema audiovisual, tendo o Ministério Público requerido a absolvição do acusado por falta de provas e, diante do painel informativo nebuloso e contraditório que restou demonstrado, o arquivamento do feito em relação a CARLOS EDUARDO ALVES. O MM. juiz proferiu sentença, nos seguintes termos: "VISTOS. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou ERDIELSON DA SILVA, nome social NATALY LOHAN DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. O processo tramitou regularmente com o recebimento da denúncia, citação pessoal do acusado, resposta à acusação e designação de audiência de instrução e julgamento. Encerrada a colheita da prova, o Ministério Público requereu a absolvição do acusado ao argumento de insuficiência probatória, com subsequente manifestação da defesa. É o relatório. DECIDO. A Constituição Federal atribuiu ao Ministério Público a função de promover a ação penal pública com exclusividade <>. O princípio acusatório, portanto, é norma constitucional e governa todo o processo penal brasileiro. O juiz, no sistema acusatório, não tem compromisso com a acusação ou com a gestão da prova e assume posição de inércia, para garantia da imparcialidade, que é regra fundante do processo penal. Consequentemente, se o Ministério Público entende inviável o pedido condenatório por falta de provas, não pode o julgador substituí-lo na promoção da ação penal, sob pena de ofensa ao disposto no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal. O requerimento de absolvição formulado pela acusação passa a ser vinculativo, isto é, obrigatório para o julgador. O artigo 385, do Código de Processo Penal, que autoriza o juiz a condenar o acusado mesmo que a própria acusação tenha requerido a absolvição, não foi recepcionado pela Constituição. Na hipótese dos autos, observo que o Ministério Público requereu a absolvição do acusado ao argumento de fragilidade da prova. ASSIM SENDO, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão acusatória para o fim de ABSOLVER ERDIELSON DA SILVA, nome social NATALY LOHAN DA SILVA, das imputações contidas na denúncia, o que faço com fundamento no disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Em relação a CARLOS EDUARDO ALVES, acolho igualmente a manifestação ministerial para o fim de ARQUIVAR o feito quanto à suposta prática do crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, ressalvado o disposto no artigo 18 do Código de Processo Penal. Decreto a perda do dinheiro apreendido em favor do FUNAD (fls. 23 e 61). Providencie-se a transferência. Publique-se. Intime-se. Sentença proferida e publicada em audiência. Saem os presentes intimados."

O Ministério Público, o acusado e a defesa afirmaram o desejo de NÃO RECORRER.

5. DELIBERAÇÕES FINAIS: "Em vista da ausência de recurso, o TRÂNSITO EM JULGADO da sentença ocorreu nesta data (22 de setembro de 2022). Feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos. Saem os presentes intimados."

A gravação da audiência foi importada para o sistema informatizado SAJ-PG5, conforme o disposto no Comunicado Conjunto 1350/2020, e encontra-se vinculada a este termo.

Nada mais havendo no momento, lavrou-se este termo de audiência, por mim, REGINA KEICO HACHISUCA, Escrevente Técnico Judiciário, digitado e conferido, assinado digitalmente apenas pelo MM. juiz, dr. BRUNO PAIVA GARCIA, sendo dispensada a

assinatura dos demais presentes.